빈출 지문 익힘장

1. 주택(상가건물)임대차보호법 적용범위

① 주택임대차보호법상 주택에 해당하는지 여부는 (**실지용도를** / 공부상 표시를)기준으로 평가한다.

② 주택(상가건물)임대차보호법은 미등기 전세계약에도 적용 (**한다.** / 하지 않는다.)

③ 주택(상가건물)임대차보호법은 일시사용을 위한 임대차 계약임이 명백한 경우에 적용 (한다. / **하지 않는다.**)

④ (**주택** / 상가건물) 임대차보호법은 원칙적으로 임차인이 법인인 경우에는 적용하지 않는다.

⑤ 환산보증금이 9억원을 초과하는 상가건물임대차에도 (**대항력** / **갱신요구권** / **권리금** / 우선변제권 / 최단기간 / **3기연체로 인한 해지**) 규정은 적용된다.

2. 주택(상가건물)임대차의 갱신요구권

① 주택임대차의 갱신요구권은 임대차 계약이 종료하기 전 6개월 전부터 (**2개월** / 1개월)전까지 사이에 행사하여 야한다.

② 주택임대차의 갱신요구권은 (**1회에** / 2회에) 한하여 허용된다.

③ 상가건물임대차의 (**갱신요구권** / 법정갱신 / 권리금 보호)은 최초 임대차를 포함하여 10년을 넘지 않는 범위에서 허용된다.

④ 상가건물임대차의 임차인이 (2기분 / **3기분**) 차임을 연체한 사실이 있으면 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다.

⑤ 주택(상가건물) 임차인이 임차 목적물을 (**중대한 과실** / 경과실)로 파손한 경우 임대인은 갱신요구를 거절할 수 있다.

3. 상가건물임대차의 권리금

① 임차인이 권리금 회수를 보호받기 위해서는 임대차 종료전 6개월 전부터 (1개월 / **종료**) 전까지 사이에 권리금 계약을 하여야 한다.

② 권리금 회수 방해로 인한 임대인의 손해배상의무는 임대차가 종료한 날로부터 (**3년** / 5년)간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다.

③ 갱신요구거절 사유가 있으면, 권리금 회수 방해로 인한 임대인의 손해배상책임이 (인정된다. / **면제된다.**)

④ 상가건물을 (**1년 6개월** / 2년) 이상 영리목적으로 사용하지 아니한 경우, 임대인은 임차인이 주선한 신규임차인과의 계약을 거절할 수 있다.

⑤ 상가건물임대차의 권리금에 관한 규정은 국유재산, 대규모 점포, 전대차 계약에 (적용된다. / **적용되지 않는다.**)

4. 집합건물의 공용부분

① 공용부분의 지분은 전유부분 (**면적** / 가액)비율에 의한다.

② 공용부분은 전유부분과 분리하여 처분할 수 (있다. / **없다**.)

③ 공용부분에 관한 물권변동의 효력이 발생하려면 등기를 필요로 (한다. / **하지 않는다.**)

④ 공용부분의 변경에 관한 사항은 원칙적으로 관리단 집회에서 구분소유자 및 의결권의 각 (**3분의2** / 4분의 3) 이상으로 결정한다.

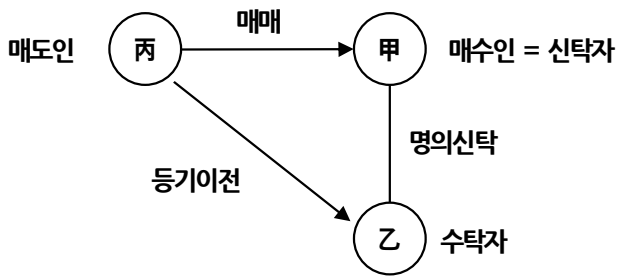
⑤ 공용부분은 각 구분소유자가 (지분의 비율로 / **용도에 따라**) 사용할 수 있다.

⑥ 공용부분에 관한 분할청구는 (허용된다. / **허용되지 않는다.**)

사례 익힘장

1. 중간생략등기형 명의신탁 사례

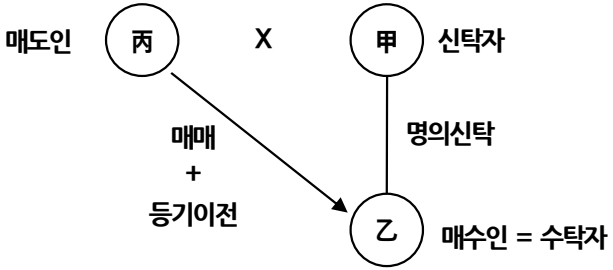
甲과 乙이 명의신탁 약정을 하고, 甲이 丙으로부터 매수한 X토지의 등기를 乙이 丙으로부터 직접 경료받아 두었다.



① 甲과 乙의 명의신탁 약정은 효력이 (있다. / **없다.**)
② 乙명의의 등기는 효력이 (있다. / **없다.**)
③ 丙은 乙에게 말소등기를 청구할 수 (**있다.** / 없다.)
④ 甲은 乙에게 직접 등기의 말소를 청구할 수 (있다. / **없다**.)
⑤ 甲은 丙을 대위하여 乙명의의 등기에 대한 말소를 청구할 수 (**있다.** / 없다.)
⑥ 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전 받은 丁은 (**선의** / **악의**) 인 경우에 소유권을 취득할 수 있다.

2. 계약형 명의신탁 사례

甲과 乙이 명의신탁 약정을 하고, 甲의 자금으로 乙이 丙으로부터 X토지를 매수하는 계약을 체결하고 등기도 乙명의로 경료받아 두었다.



① 甲과 乙의 명의신탁 약정은 효력이 (있다. / **없다.**)
② 乙명의의 등기는 丙이 (**선의** / 악의) 인 경우에 효력이 있다.
③ 丙이 (선의 / **악의**) 인 경우 乙에게 말소등기를 청구할 수 있다.
④ 甲은 乙에게 직접 등기의 말소를 청구할 수 (있다. / **없다.**)
⑤ 甲은 丙을 대위하여 乙명의의 등기에 대한 말소를 청구할 수 (있다. / **없다.**)
⑥ 乙로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전 받은 丁은 (**선의** / **악의**) 인 경우에 소유권을 취득할 수 있다.